МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2025 оны 06 дугаар сарын 03 № 03/17 Улаанбаатар хот

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН
ЭРДЭМТӨГС СУРГУУЛИЙН
ЗАХИРАЛ Б.АРИУНАА ТАНАА

Комисст Хөөрхөн Зүрхнүүдийн Аян төрийн бус байгууллагаас "...Хонгорзул овогтой Амирлан нь 2025 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрөөс манай байгууллагын хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээнд хамрагдсан, Х.Амирлан нь 2023 оны 09 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс Сүхбаатар дүүргийн Ерөнхий боловсролын "Эрдэмтөгс" бүрэн дунд сургуулийн 8а ангид шилжин суралцаж эхэлсэн бөгөөд суралцаж буй хугацаанд нь багш нар болон үе тэнгийнхний зүгээс ялгаварлан гадуурхалт, дарамт дээрэлхэлт удаа дараа амсаж, үүнээс үүдэн сэтгэл зүйн хямралд орсны улмаас амиа хорлох оролдлогуудыг хийж байсан үйлдэл нь насанд хүрээгүй хүний эрүүл мэнд, амь насанд ноцтой эрсдэл учруулж болзошгүй нөхцөл байдалд нөлөөлсөн хэмээн үзэж байна, мөн хүүхдийн эрхийн зөрчилд сургуулийн хүүхэд хамгааллын багаас ямар нэгэн хариу арга хэмжээг өнөөдрийг хүртэл аваагүй байна. " гэх гомдол ирүүлсэн.

Гомдлын мөрөөр Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургалтын байгууллагын багш, ажилтны мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн хүрээнд сургуулийн сурагчдын сурч боловсрох, хүний нэр төрийг доромжилон, харьцсан, үе тэнгийнхний дээрэлхэлт, ялгаварлан гадуурхалт, сэтгэл зүйн дарамт, хүчирхийллээс ангид байх, хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийг шалгалаа.

Шалгах ажиллагааг гомдол гаргагч болон холбогдох албан тушаалтнууд, сургуулийн удирдлага, багш ажилтан нараас тайлбар мэдээлэл авах, ярилцлага хийх шаардлагатай баримт бичигтэй танилцах зэргээр хуульд заасны дагуу шалгах ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт "Хүүхэд гэмт хэрэг, зөрчил, хүчирхийлэл, бие махбодийн шийтгэл, сэтгэл санааны дарамт, үл хайхрах байдал болон мөлжлөгийн аливаа хэлбэрээс нийгмийн бүх орчинд хамгаалагдах эрхтэй", Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2.2 дах заалт "хүүхэд гэмт хэрэг, зөрчил, хүчирхийлэл, үе тэнгийн дээрэлхэлтэд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээг авах" 23.4.4 дэх заалт "хохирогч хүүхдийг сэтгэл зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээнд нэн даруй хамруулах", Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургалтын байгууллагын багш, ажилтны мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн 4.2.1 дэх заалт "Боловсролын үйлчилгээ үзүүлэхдээ суралцагч бүрийн эрх, нэр төр, үндэс угсаа, арьсны өнгө, нас, хүйс, эрүүл мэнд, танин мэдэхүйн онцлог, ялгаатай байдал, нийгмийн байдал, суралцах чадвараар ялгаварлан гадуурхахгүй, соёлын олон талт байдалд хүндэтгэлтэй, тэгш хандах", 4.2.2 дах заалт "Суралцагчид бие махбодийн шийтгэл, сэтгэл санааны

15006007

дарамт үзүүлэх, хүчээр албадахаас татгалзах", 4.2.5 дах заалт "Сургалтын орчинд хүүхдийн эрх зөрчигдөх, эрүүл мэнд хохирох, дарамт, ялгаварлан гадуурхалд өртөх, сөрөг нөлөөнд автахаас урьдчилан сэргийлэх" гэж тус тус заасан.

Х.Амирлан охинд хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлж байгаа Хөөрхөн зүрхнүүдийн аян төрийн бус байгууллагаас: "Х.Амирлан нь 2023 оны 11 дүгээр сард сурагчдын амралтын үеэр "Найрамдал" хүүхдийн зусланд ангиараа амарч байх хугацаандаа дээд ангийн хоёр эгч нар "шимүүлсэн" байхыг харж ангийн охин М-тэй хамт сонирхон туршиж үзсэн байна. Тухайн үйлдлийг сонссон дүрслэх урлагийн багш С.Ундрам Х.Амирланд хандан анги нийтэд нь ил тод байдлаар "Чи лесби, хүлээн зөвшөөр, санал нийлэхгүй бол 25 нас хүрээд надтай заргалд!" гэх зэрэг доромж, дайралтын шинжтэй үгсийг 40 орчим минутын турш хэлж, сэтгэлзүйн дарамт үзүүлсэн байна. Энэ үйл явдлаас хойш үе тэнгийнхний зүгээс "лесби" гэх хоч нэрээр дуудуулахаас гадна, ангийн зарим хөвгүүд "жирэмсэн болсон" гэх худал цуу яриа тарааж, түүнийг дээрэлхэх хэлбэрээр доромжилсон хүүхдүүдтэй нүүрэлдүүлэн түүний буруу болгон өнгөрөөсөн, мөн С.Ундрам багштай ганцаарчлан уулзаж түүний хэлсэн лесби гэх үгнээс болж үе тэнгийхний зүгээс дээрэлхэлт, дарамтад өртөж байгаа талаар хэлтэл "Өөрийгөө өрөвдүүлэх гээд байна. Чи угаасаа шимэлцээд завхарсан учраас миний буруу биш, чиний буруу гэж хэлсэн" гэх тайлбарыг ирүүлсэн.

Багш С.Ундрамаас 2025 оны 4 дүгээр сарын 2-ны өдөр комисст өгсөн тайлбарт тэрбээр тухайн үйл явдлыг "...ангийн нийт хүүхдүүдийн дунд албан ёсны шаардлага, зөвлөмж болгон хэлсэн" гэжээ. Эдгээрээс үзэхэд багш С.Ундрам нь Х.Амирланг онцлон нийт ангийн сурагчдын өмнө хүний эмзэг асуудлаар шаардлага, тавьсан нь түүнийг үе тэнгийн дээрэлхэлт, ялгаварлан гадуурхалтад өртөх нөхцөлийг бүрдүүлсэн гэж үзэх үндэслэлтэй байна.

Түүнчлэн Х.Амирлан С.Ундрам багштай ганцаарчлан уулзаж түүний хэлсэн лесби гэх үгнээс болж үе тэнгийнхэндээ дэрэлхүүлж байгааг хэлхэд, үл тоож охиныг сэтгэл зүйн хувьд дахин хямралд оруулж, холбогдох хуулинд заасан арга хэмжээг авааагүй, үе тэнгийн дээрэлхэлтийн талаар удаа дараа мэдсэн боловч хүүхдэд тулгарсан бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлээгүйн улмаас хүүхдийг "амиа хорлох 3-н удаагийн оролдлогод хүргэсэн нөхцөл байдалд хүргэсэн нь Хөөрхөн зүрхнүүдийн аян төрийн бус байгууллагын ерөнхий зохицуулагч Б.Оюундарь, кейс менежер, өмгөөлөгч, Эрдэмтөгс сургуулийн 9а ангийн анги удирдсан багш Ж.Сосорбурам, дүрслэх урлагын багш С.Ундрам нартай биечлэн уулзсан, тайлбар мэдээллээр тогтоогдож байна.

2. Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2.10 дах заалт "хүүхэд хоорондын болон хүүхэд, багш, ажилтан, эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн хоорондын харилцаанаас үүссэн зөрчил, хүүхдэд тулгарсан бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх", 23.2.13 дах заалт "хүүхэд эрсдэлт нөхцөлд өртсөн талаар мэдсэн, таамагласан, илрүүлсэн бол харьяа хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орон нутгийн байгууллага, хүүхэд, гэр бүлийн нийгмийн ажилтанд мэдэгдэх", 23.3 дах заалт "Эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, сургуулийн багш, ажилтан, сэтгэл зүйч, сайн дурын ажилтан сургуулийн орчин, дотуур байранд хүчирхийлэл, үе тэнгийн дээрэлхэлтэд өртсөн талаар мэдсэн, таамагласан, илрүүлсэн бол тухайн боловсролын сургалтын байгууллагын захирал, сургуулийн нийгмийн ажилтанд нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй", 23 дугаар зүйлийн, 23.4.3 дах заалт "Хүчирхийлэл, үе тэнгийн дээрэлхэлтэд холбогдсон болон хохирогч суралцагчийн эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчтэй уулзалт зохион байгуулах, зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх", 23.4.5.а дахь заалт "Суралцагчид өөрт нь ганцаарчилсан хэлбэрээр сануулах, зөвлөгөө өгөх, хохирогч суралцагчаас уучлалт гуйлгуулах", 23.4.5.б дэх заалт "сэтгэл зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээг үзүүлэх, хүүхдийн төлөвшилд нөлөөлөх сургалт, үйл

ажиллагаанд эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн хамт хамруулах" гэж тус тус заасан.

Анги удирдсан багш Ж.Сосорбурамд Х.Амирлангийн ээж "Танай багш С.Ундрам манай хүүхдийг лесби хэмээн анги хамт олныхон дунд доромжилсон байна" гэсэн гомдол мэдүүлсний дагуу багш С.Ундрамаас тодруулснаас өөр, Х.Амирлан охиныг хамгаалах шаардлагатай зохих хуулийн дагуу арга хэмжээг авааагүй, үе тэнгийн дээрэлхэлтийн талаар удаа дараа үйлдэгдэж байгааг мэдсэн боловч сургуулийн захирал, нийгмийн ажилтанд нэн даруй мэдэгдэх үүргээ биелүүлээгүй, хүүхдэд тулгарсан бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд мэргэжлийн туслалцааг хангалттай үзүүлээгүй байна.

3. Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэгт заасны дагуу "Боловсролын сургалтын байгууллага, насан туршийн суралцахуйн төв, сүм хийдийн шашны сургууль хүүхэд хамгааллын бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөтэй байна", мөн зүйлийн 23.2.3 дахь заалт "Хүчирхийлэл, үе тэнгийн дээрэлхэлтийн талаар гомдол, мэдээлэл хүлээн авах нээлттэй суваг ажиллуулах", 23.2.6 дахь заалтын дагуу "Багш, ажилтан, эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийг хүүхдийн эрх, хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга эзэмшүүлэх талаар сургалтад хамруулах, зөвлөгөө өгөх", 23.2.7 дах заалт "Хичээлийн жилийн турш хүүхэд эрсдэлт нөхцөлд байгаа эсэхийг үнэлэх, зөвлөгөө өгөх, хүүхэд бүрийн нийгэм, сэтгэл зүйн асуудлыг илрүүлэх, тандан судлах арга хэмжээг тогтмол авч хэрэгжүүлэх", 23.2.9 дэх заалт "сургалтын орчны нөхцөл байдлын зураглал гарган эрсдэлийн үнэлгээг улирал тутам хийх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө баталж, хэрэгжүүлэх" гэж тус тус заасан.

Холбогдох баримт бичгийг татан үзэхэд Эрдэмтэгс сургууль нь хүүхэд хамгааллын бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөгүй, үе тэнгийн дээрэлхэлтийн талаар гомдол, мэдээлэл хүлээн авах нээлттэй суваг ажиллуулаагүй, Багш, ажилтан, эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийг хүүхдийн эрх, хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга эзэмшүүлэх талаар сургалтад 2025 оны 03 дугаар сарын 25-аас өмнө хамруулсан тайлан мэдээлэл ирүүлээгүй, 2024 оны хичээлийн жилийн турш хүүхэд эрсдэлт нөхцөлд байгаа эсэхийг үнэлэх, зөвлөгөө өгөх, хүүхэд бүрийн нийгэм, сэтгэл зүйн асуудлыг илрүүлэх, тандан судлах арга хэмжээг тогтмол авч хэрэгжүүлээгүй, сургалтын орчны нөхцөл байдлын зураглал гарган эрсдэлийн үнэлгээг улирал тутам хийгээгүй, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө баталж хэрэгжүүлээгүй, 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх шаардлагыг хангаагүй байна.

Дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Х.Амирлан нь сургуулийн орчинд үе тэнгийн дээрэлхэлт, ялгаварлан гадуурхалт, эрүүл мэнд, сэтгэл санааны хүнд дарамтад өртөхөд нөлөөлсөн багш С.Ундрам, мөн дээрх нөхцөл байдлаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, хамгаалах арга хэмжээг хангалттай авч хэрэгжүүлээгүй анги удирдсан багш Ж.Сосорбурам нарт холбогдох хуульд заасны дагуу хариуцлага тооцох;
2. Хүүхэд хамгааллын бодлого болон түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжүүлэх;
3. Үе тэнгийн дээрэлхэлтийн талаар гомдол, мэдээлэл хүлээн авах нээлттэй суваг ажиллуулж, энэ талаарх гомдлыг шийдвэрлэх, тодорхой зохицуулалтыг бий болгож, сурагчдад ойлголт өгөх;
4. Багш, ажилтан, эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч нар хүүхдийн эрх, хамгаалал болон хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг аргын талаарх сургалтыг үе шаттай зохион байгуулах;

5. Хичээлийн жилийн турш хүүхдүүд эрсдэлт нөхцөлд байгаа эсэхийг тогтмол үнэлэх, зөвлөгөө өгөх, нийгэм, сэтгэл зүйн асуудлыг илрүүлэх, тандан судлах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;
6. Сургалтын орчны нөхцөл байдлын зураглалыг гаргаж, эрсдэлийн үнэлгээг улирал тутам хийж хэрэгжүүлэх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжүүлэх;
7. Үе тэнгийн дээрэлхэлтэд холбогдсон болон хохирогч суралцагчийн эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчтэй уулзалт зохион байгуулах, зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
8. Үүссэн асуудалтай холбогдох нэр бүхий сурагчдад Амирлан охинд учирсан нөхцөл байдлыг ойлгуулж, дахин дарамтад өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зохих арга хэмжээг авч уучлалт гуйлгуулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасны дагуу Зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, биелэлтийн талаар нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид,

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ